

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066578-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JEFERSON FELIX SOARES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). CONTRATO FIRMADO EM 2012. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS ZERO. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 13.530/2017. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5066578-45.2024.4.02.5101

510015414455 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5066578-45.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: JEFERSON FELIX SOARES

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela parte autora nos autos de origem em face de decisão proferida pelo d. Juízo Federal da 41ª VF do Rio de Janeiro [evento 20, DESPADEC1, dos autos de origem] que indeferiu a tutela provisória de urgência, na qual pretendia ver aplicados juros zero ao contrato de financiamento estudantil celebrado, com recálculo das parcelas mensais e autorizada a consignação no novo valor.

Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a **probabilidade do direito** estaria amparada nos documentos anexos aos autos, em que se comprova a verossimilhança das alegações autorais.

Quanto ao **risco ao resultado útil do processo**, estaria evidenciado na existência de uma dívida em valor muito superior ao real, o que está prejudicando a vida privada da agravante e comprometendo o seu poder aquisitivo.

Indeferida a tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Mantido o indeferido em sede de agravo interno [evento 29, EXTRATOATA1].

Contrarrazões pelo FNDE [evento 9, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Em apertada síntese, o recorrente aduz ter celebrado o contrato de financiamento estudantil nº 059.204.565 em 11 de setembro de 2012 [evento 1, COMP7, dos autos de origem], concordando com cláusula que prevê a taxa de juros incidente sobre o saldo devedor no percentual de 3,4% anuais e 0,279% mensais. Em razão de problemas financeiros, não conseguiu pagar as parcelas de amortização iniciadas em 2017, somando débito superior a R\$ 17 mil reais.

Aduz, todavia, que "a Portaria nº 2.016, de 21 de novembro de 2019, surgiu o "novo FIES" que trouxe a redução dos juros do FIES para zero, ou seja, isentou os usuários ao pagamento dos juros relativos à contratação do financiamento estudantil" e que tal benefício deve ser aplicado ao seu contrato, à luz da isonomia.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da forma de amortização dos juros no contrato discutido, à luz de interpretação axiológica da Portaria nº 2.016, de 21 de novembro de 2019, em seu art. 9º, §10, aduzindo que a sistemática atual traduz anatocismo.

Não suficiente, alega que a decisão combatida é nula, porquanto não fundamentada adequadamente, já que teria se omitido sobre os pormenores da causa e apresentado justificativa genérica para o indeferimento da tutela.

Ao fim, aduz presentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do periculum in mora, ao argumento de que a dívida atualmente cobrada assume patamar muito superior ao verdadeiramente devido, de modo a inviabilizar a quitação do contrato e prejudicar a vida financeira do demandante. Pretende a concessão da tutela recursal de urgência para que "seja realizado a consignação em pagamento autorizada nos meses sucessivos conforme o vencimento delas no valor mensal de R\$178,34 (cento e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), a ser depositado em juízo, nos termos do art. 541 e 300 do CPC, já que é o valor que a parte requerente entende incontroverso".

Passo à análise da tutela recursal pretendida.

Ab initio, rejeito a tese de nulidade da decisão combatida por ausência de fundamentação. Apesar de sucinta, a fundamentação é adequada ao indicar que o indeferimento é motivado pela ausência de plausibilidade do direito postulado, porquanto insuficiente a documentação apresentada. Transcrevo:

"Com efeito, a prova inequívoca, assim como a verossimilhança das alegações devem ser interpretadas como a nítida existência da plausibilidade do direito subjetivo invocado pela parte, apreciável em sede de cognição sumária. No caso dos autos, entretanto, não seria possível com base na documentação acostada aferir-se em caráter liminar a existência do direito sustentado pela parte autora em sua peça inicial."

Cumpre relembrar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso" (EDcl no AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE).

Em outros termos, ao suscitar uma questão prejudicial à tutela pretendida (a ausência de probabilidade do direito, ante insuficiência documental), não precisa se debruçar sobre todos os demais argumentos suscitados na demanda.

Noutro giro, superada a preliminar de nulidade da decisão combatida, entendo que, no seu conteúdo, merece ser mantida, porquanto em sede de cognição sumária, não há elementos suficientes a indicar a probabilidade do direito postulado.

Neste sentido, destaco que a Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017, promoveu alterações substanciais na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, inaugurando o chamado "novo FIES". A nova redação do diploma legal dispõe sobre os juros nos contratos firmados até o segundo semestre de 2017 no art. 5º, ao passo que dedica o art. 5º-C aos contratos firmados a partir de janeiro de 2018. Vejamos:

Art. 5º. Os financiamentos concedidos com recursos do Fies até o segundo semestre de 2017 e os seus aditamentos observarão o seguinte:

(...)

II - juros, capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo CMN;

(...)

§ 10. A redução dos juros, estipulados na forma estabelecida pelo inciso II do caput deste artigo, ocorrida anteriormente à data de publicação da Medida Provisória no 785, de 6 de julho de 2017, incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados. (Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)

Art. 5º-C. Os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018 observarão o seguinte: (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)

(...)

II - taxa de juros real igual a zero, na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional; (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)

(...)

§ 8º Eventuais alterações dos juros estabelecidos na forma do inciso II do caput deste artigo incidirão somente sobre os contratos firmados a partir da data de entrada em vigor da alteração. (Incluído pela Lei nº 13.530, de 2017)

Como se nota, o contrato firmado pelo recorrente em 2012 se adequa à previsão legal no art. 5º, segundo o qual serão aplicados os juros estipulados pelo Conselho Monetário Nacional. À época, tratava-se da Resolução nº 3.842, de 10 de março de 2010, com previsão de juros a 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano).

A previsão de juros real igual a zero consta do art. 5º-C, que, a seu turno, expressamente veda a aplicação a contratos firmados anteriormente no §8º. Logo, o contrato questionado nos autos não se adequa à referida disposição legal.

Não suficiente, repare que o §10 do art. 5º prevê que a redução de juros operada pelo CMN até a MP nº 785, de 6 de julho de 2017 - que deu origem à Lei nº 13.530 - pode ser aplicada em favor dos contratos firmados anteriormente. Esta previsão reforça a irretroatividade do juros zero.

Rejeito a tese recursal segundo a qual a distinção promovida pela lei violaria o princípio da isonomia, porquanto o programa FIES traduz política pública que admite a concessão de benefícios direcionados a determinados grupos, desde que a distinção seja pautada em critério objetivo, como no caso (data da assinatura do contrato).

Quanto às demais teses, especialmente quanto à ocorrência de anatocismo, entendo não caber pronunciamento em sede de tutela provisória, porquanto exige análise de perícia contábil.

Pelos motivos expostos, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos legais dispostos no art. 300 e seguintes do CPC, razão pela qual entendo pelo **INDEFERIMENTO** da tutela recursal pretendida."

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Logo, merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.